

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분, 기관) · 개 선 요 구

제 목	건설공사 재해예방 기술지도 미이행
관 계 부 서	■■■■■처 ■■■■■실, ☁☁발전본부 ◆◆◆◆부
조 치 부 서	■■■■■처 ■■■■■실, ☁☁발전본부 ◆◆◆◆부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

☐☐ ■■■■■처는 「산업안전보건법」이 개정(2021. 8. 17.)됨에 따라 2022. 8. 17. 이후 착공하는 건설공사²⁰⁾에 대하여 [표 19]와 같이 재해예방 기술지도의 계약주체가 기존 건설공사도급인에서 건설공사발주자로 변경되었음을 전사로 공지²¹⁾하고, 안전보건지침서 ‘도급사업 안전보건관리’에 해당 사항을 반영하여 2022. 12. 26.에 개정·공포하였다.

이와 관련하여 ☁☁발전본부 공사담당부서는 2022. 8. 17. 이후 착공하는 건설공사(법적으로 건설공사 재해예방 기술지도를 받아야 하는 경우)에 대해 지방고용노동청에서 지정한 건설공사 재해예방 전문지도 기관(이하 ‘지도기관’이라 한다)과 직접 계약을 체결하여 공정별 위험 요인에 필요한 안전조치를 관리하고 있다.

20) 「건설산업기본법」 제8조 제1항에 따르면 건설공사는 종합적인 계획·관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사로서 2개 이상의 전문공사로 구성된 복합공사인 ‘종합공사’와 시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사인 ‘전문공사’로 분류되며, 「건설사업기본법 시행령」 [별표1]에 따라 종합공사를 시공하는 업종 5종, 전문공사를 시공하는 업종 29종으로 세부적으로 분류됨.

21) 2022. 8. 16. ☐☐ ■■■■■실 ■■■■■부(現 ■■■■■처 ■■■■■실)는 ‘건설공사 산재예방 기술지도 운영방안 확립’ 문건을 작성 및 공지하여 건설공사 재해예방 기술지도에 대한 공사담당부서, 공사업체, 지도기관별 업무추진 절차를 선제적으로 정립함.

[표 19] 산업안전보건법 개정에 따른 재해예방 기술지도 계약주체 변경 사항



※ 자료: 고용노동부 발표 자료 발췌

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제73조 및 같은 법 시행령 제59조에 따르면 건설공사발주자 또는 건설공사도급인²²⁾(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외)은 공사금액이 1억 원 이상 120억 원 미만의 공사 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 수행하는 경우 착공 전까지 지도기관과 건설공사 재해예방 기술지도(이하 ‘재해예방 기술지도’라 한다) 계약을 체결하도록 되어있다.

그리고 고용노동부에서 발표(2022년 8월)한 ‘건설공사 산업재해 예방 지도에 관한 지침’의 Q&A와 국민신문고 민원 질의응답(한국산업보건공단 건설안전실, 2023. 10. 12. 답변)에 의하면 재해예방 기술지도 대상 공사 여부는 자재비 및 시공비 등을 모두 포함하는 총 공사금액을 기준으로 해당 여부를 판단하도록 명시되어 있다.

그러므로 물품 제조·구매와 공사가 혼재된 설치조건부 구매의 경우에도 총 계약금액이 1억 원 이상 120억 원 미만이라면²³⁾ 재해예방 기술지도를 받아야 한다.

다만 공사기간이 1개월 미만이거나, 육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외)에서 이루어지는 공사, 안전관리자²⁴⁾를 선임·배치한 공사, 유해위험방

22) ‘건설공사발주자 또는 건설공사도급인’에서 건설공사발주자는 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 의미하며, 건설공사도급인은 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자를 의미함. 이에 따라 계획예방정비공사 및 발전설비 정비공사 등을 추진함에 있어 공사담당부서가 공사를 설계하고 수급업체의 안전관리계획서 검토, 안전작업허가서 발급 및 이행여부 점검, 공사이행 현황 파악 등의 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하고 있으므로 공사담당부서는 건설공사발주자이면서 건설공사도급인의 역할을 수행하여야 함.

23) 예를 들어 자재비 11.1억 원, 시공비 0.9억 원으로 총 12억 원의 설치조건부 구매 계약을 체결한 경우 시공비가 1억 원 미만이라도 자재비와 시공비를 포함한 총 공사금액이 1억 원 이상이므로 재해예방 기술지도 대상에 해당함.

24) 「산업안전보건법」 제17조에 따라 법에서 정한 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 사업주 또는 안전보건관리책임자를

지계획서를 제출한 공사²⁵⁾의 경우 재해예방 기술지도를 받지 않아도 된다.

또한 「산업안전보건법 시행령」 [별표18]에 따르면 지도기관은 공사 착공 후 15일마다 재해예방 기술지도를 1회 실시하고, 결과보고서를 작성하여 관련자²⁶⁾에게 통보하여야 하며, 공사 준공 시 건설공사발주자에게 기술지도 완료 증명서를 발급하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 「산업안전보건법 시행령」 [별표35]에 따라 [표 20]과 같이 재해예방 기술지도 계약을 체결하지 않는 경우 1차 위반 시 100만 원, 2차 위반 시 200만 원, 3차 위반 시 300만 원의 과태료가 건설공사발주자에게 부과된다.

[표 20] 산업안전보건법 시행령 [별표3]에 따른 과태료

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
「산업안전보건법」 제73조 제1항을 위반하여 지도계약을 체결하지 않은 경우	「산업안전보건법」 제175조 제6항 제6호	100	200	300

※ 자료: 「산업안전보건법 시행령」 [별표35] 내용 재구성

따라서 재해예방 기술지도에 해당하는 공사를 담당하는 공사담당부서는 착공 전까지 지도기관과 재해예방 기술지도 계약을 체결하고, 착공 후 15일 주기로 지도기관으로부터 재해예방 기술지도를 받아야 하며, 지도에 따라 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 관리하여야 한다.

보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 자로써 같은 법 시행령 [별표3]에 따라 자격요건을 갖추어야 하고, 같은 법 시행령 제16조 제6항에 따라 안전관리자로 선임 시 고용노동부장관에게 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 함.

25) 「산업안전보건법」 제42조 제1항에 따라 해당 제품의 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 전부를 설치·이전하거나 그 주요 구조 부분을 변경하는 경우 등 법에서 정한 유해위험방지계획서 제출 대상에 해당하는 경우 유해위험방지계획서를 고용노동부에게 제출하고 심사를 받아야 함.

26) 재해예방 기술지도의 결과를 통보받는 대상자는 총 공사금액이 20억 원 이상인 경우 해당 사업장의 안전보건총괄책임자이며, 총 공사금액이 20억 원 미만인 경우 해당 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람임.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 재해예방 기술지도 이행실태를 점검한 결과, [표 21]과 같이 ‘제1~8호 기 전력거래 통신방식 변경 설치조건부 구매’ 등 2건의 경우 총 계약금액이 1억 원 이상이고 현장에서의 설치시공 기간이 1개월 이상이며, 재해예방 기술지도 면제 대상에 해당하지 않음에도 설치시공 전 재해예방 기술지도 계약을 체결하지 않아 재해예방 기술지도를 받지 않은 것으로 확인되었다.

[표 21] 재해예방 기술지도 미이행 설치조건부 구매 계약현황

[단위: 천 원, VAT 제외]

담당부서	공사명	기자재비	설치비	총 계약금액	공사기간
◆◆◆◆부	1~8호기 전력거래 통신방식 변경 설치조건부 구매	130,327	15,511	145,838	2023.06.16. ~ 2023.07.19.(310일)
◆◆◆◆부	1블록 중앙제어실 LARGE SCREEN 설치조건부 구매	151,698	36,074	187,722	2023.10.04. ~ 2023.11.22.(90일)

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

이로 인해 재해예방 기술지도를 받지 않는 등 법적으로 요구되는 안전관리 이행이 미흡하였으며, 향후 고용노동부로부터 적발 시 건별로 과태료(1차 위반 시 건별 100만 원)가 부과될 우려가 있다.

그리고 사내 안전보건지침 ‘도급사업 안전보건관리’에 재해예방 기술지도 대상 범위, 계약체결 주체, 지도기관 및 수급업체의 의무 등이 상세히 기술되어 있으나, 총 계약금액을 기준으로 물품 제조·구매와 공사가 혼재된 설치조건부 구매 계약의 재해예방 기술지도 대상 여부를 판단하여야 하는 사항이 누락되어 있어 재해예방 기술지도가 누락되는 경우가 발생하고 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 공사담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서 향후 설치조건구매 등 재해예방 기술지도에 해당하는 사업을 추진 시 관련 기준 및 지침 등을 면밀히 검토하여 유사사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

또한, ○○ ■■■■■처 안전담당자는 설치조건부 구매 사업에 대해 재해예방 기술지도 이행이 누락되는 일이 없도록 관련 지침을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞발전본부장은 ① 재해예방 기술지도 계약을 체결하지 않은 아래 직원에 대해 신분상 ‘주의’ 조치하시기 바라며, (신분주의) ② 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 상기 지적사항에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

■■■■■처장은 법적으로 재해예방 기술지도가 요구되는 설치조건부 구매 계약에 대해 재해예방 기술지도가 철저하게 이행될 수 있도록 관련 지침을 개정하시기 바랍니다. (개선요구)

관 련 자

소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
☞발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부	4	J J J	2017.02. ~ 현재	재해예방 기술지도 계약 미체결	주 의
☞발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부	4	KKK	2022.02. ~ 현재	재해예방 기술지도 계약 미체결	주 의